

Proyecto de Ley para la garantía del acceso a la vivienda en alquiler asequible

TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

La presente ley tiene por objeto establecer medidas dirigidas a garantizar el acceso efectivo a una vivienda en régimen de alquiler asequible, con especial atención a las personas y unidades de convivencia en situación de vulnerabilidad económica, así como promover la estabilidad residencial, la contención de incrementos desproporcionados de rentas y el fortalecimiento del parque público de vivienda.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Las disposiciones de esta ley serán de aplicación en todo el territorio nacional, sin perjuicio de las competencias que correspondan a las comunidades autónomas y a las entidades locales en materia de vivienda, urbanismo y asistencia social.
2. Las medidas previstas en esta ley serán de aplicación a las viviendas destinadas a residencia habitual y permanente, quedando excluidos los arrendamientos de uso turístico, de temporada y aquellos otros que reglamentariamente se determinen por su naturaleza específica.
3. Las administraciones públicas competentes velarán por la aplicación efectiva de esta ley conforme a los principios de cooperación, coordinación interadministrativa y protección del interés general.

Artículo 3. Limitación extraordinaria de la actualización de la renta en zonas de mercado residencial tensionado.

1. En las zonas declaradas de mercado residencial tensionado por la administración competente, la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual no podrá exceder del límite máximo que se establezca reglamentariamente, atendiendo a criterios de proporcionalidad, evolución de ingresos de los hogares y sostenibilidad del mercado residencial.
2. En los nuevos contratos de arrendamiento relativos a viviendas situadas en dichas zonas, la renta pactada no podrá superar la última renta vigente del contrato anterior sobre la misma vivienda, sin perjuicio de los incrementos que procedan por actuaciones de rehabilitación, mejora de la eficiencia energética o accesibilidad, en los términos que reglamentariamente se establezcan.

3. Lo dispuesto en este artículo se aplicará sin perjuicio de las facultades de inspección, control y, en su caso, sanción de las administraciones competentes.

Artículo 4. Incremento y destino del parque público de vivienda en alquiler asequible.

1. Las administraciones públicas promoverán el incremento sostenido del parque público de vivienda destinado al alquiler asequible mediante la construcción, adquisición, rehabilitación, movilización y cesión de viviendas.
2. A los efectos de esta ley, las administraciones competentes deberán destinar, de forma prioritaria, las viviendas integradas en el parque público a personas jóvenes, familias con menores a cargo, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género, personas mayores y demás colectivos en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión residencial.
3. Las viviendas que formen parte del parque público de vivienda y hayan sido financiadas total o parcialmente con fondos públicos no podrán ser enajenadas para fines distintos del interés social que motivó su incorporación, salvo en los supuestos excepcionalmente previstos por la normativa aplicable.

Artículo 5. Ayudas al alquiler y garantías de permanencia en la vivienda habitual.

1. Las administraciones públicas competentes establecerán programas de ayudas directas al alquiler dirigidos a personas y unidades de convivencia con ingresos limitados, priorizando aquellos supuestos en que el esfuerzo económico destinado al pago de la renta comprometa la cobertura de las necesidades básicas.
2. Asimismo, se impulsarán mecanismos de mediación, asistencia y protección frente a la pérdida de vivienda habitual por causas económicas sobrevenidas, con el fin de prevenir situaciones de exclusión residencial.
3. Reglamentariamente se determinarán los requisitos de acceso, los criterios de priorización, la cuantía de las ayudas y los instrumentos de coordinación entre administraciones para asegurar la eficacia de las medidas previstas en este artículo.